

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑 주식회사의 이사회가 새로운 사업 투자 안전에 대해 의결을 진행하려고 한다. 이사회는 대표이사 갑, 전무이사 을, 그리고 세 명의 이사로 구성되어있다.

【질문】 갑 주식회사 이사회에서 안전을 의결하기 위해 필요한 조건은 무엇인가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

이사회 의결을 위해서는 재적이사 과반수의 출석과 출석한 이사 과반수의 찬성이 필요합니다. 다만 안전과 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결에 참여할 수 없으며, 이 경우 재적이사 수 산정 시 제외됩니다. 따라서 이해관계가 없는 이사의 출석과 찬성 비율을 기준으로 의결 효력을 판단해야 합니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 공공기관의 운영에 관한 법률 제 19 조(회의) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 19 조(회의)

- ① 이사회의 회의는 이사회 의장이나 재적이사 3분의 1 이상의 요구로 소집하고, 이사회 의장이 그 회의를 주재한다.
- ② 이사회는 재적이사 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ③ 이사회의 안전과 특별한 이해관계가 있는 기관장이나 이사는 그 안전의 의결에 참여할 수 없다. 이 경우 의결에 참여하지 못하는 이사 등은 제 2 항의 규정에 따른 재적이사 수에 포함되지 아니한다.
- ④ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
- ⑤ 이사회의 통신수단에 의한 의결과 회의록 등에 관하여는 「상법」 제 391 조(이사회 결의 방법)제 2 항, 같은 법 제 391 조의 3(이사회 의사록)제 1 항 및 제 2 항의 규정을 각각 준용한다.

• 해설: 안전과 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결에 참여할 수 없으며, 이 경우 재적이사 수에 포함되지 않습니다.

▶ 공공기관의 운영에 관한 법률 제 32 조(임원의 직무 등) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 32 조(임원의 직무 등)

- ① 기관장은 그 공기업·준정부기관을 대표하고 업무를 총괄하며, 임기 중 그 공기업·준정부기관의 경영성과에 대하여 책임을 진다.
- ② 기관장은 그 공기업·준정부기관의 이익과 자신의 이익이 상반되는 사항에 대하여는 공기업·준정부기관을 대표하지 못한다. 이 경우 감사 또는 감사위원회가 공기업·준정부기관을 대표한다.
- ③ 기관장이 부득이한 사유로 그 직무를 수행할 수 없을 때(「형사소송법」 제 70 조 또는 제 201 조에 따라 기관장이 구속된 때를 포함한다)에는 정관에서 정하는 바에 따라 상임이사 중 1 인이 그 직무를 대행하고, 상임이사가 없거나 그 직무를 대행할 수 없을 때에는 정관에서 정하는 임원이 그 직무를 대행한다.

- ④ 이사는 이사회에 부쳐진 안건을 심의하고, 의결에 참여한다.
- ⑤ 감사는 재정경제부장관이 정하는 감사기준에 따라 공기업·준정부기관의 업무와 회계를 감사하고, 그 의견을 이사회에 제출한다. 이 경우 감사원은 재정경제부장관에게 감사기준에 관하여 의견을 제시할 수 있다.
- ⑥ 기관장은 감사 또는 감사위원회의 임무수행에 필요한 직원의 채용과 배치 등에 관하여 필요한 지원을 하여야 한다.

• **해설:** 이사는 이사회에 부쳐진 안건을 심의하고 의결에 참여할 권리와 의무를 가집니다.

【결론】

갑 주식회사 이사회는 이해관계가 없는 이사가 과반수 이상 출석하고, 그 출석자 중 과반수가 찬성해야 안건이 의결됩니다. 만약 대표이사 갑이나 전무이사 을이 해당 안건과 이해관계가 있다면 의결 참여가 제한되어 재적이사 수와 찬성 요건이 달라질 수 있습니다. 실무에서는 의결 전 이해관계 여부를 명확히 확인하고 재적이사 수를 정확히 산정해야 합니다.

인용 검증: 2/2 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 3 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증